

让给某五金公司的行为及追回该债权，理据充分，应予支持。某科技公司无偿转让债权的行为撤销后，某智能装备公司、甲机械公司与某科技公司应恢复履行上述《三方和解协议》。由于某智能装备公司没有依《三方和解协议》的约定如期履行债务，已构成违约，依该协议的约定，甲机械公司应作为保证人对某智能装备公司拖欠款项承担连带清偿责任。

广东省东莞市中级人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第三十一条第一款第一项、第三十四条的规定，判决如下：

一、撤销某科技公司于2020年9月9日将对某智能装备公司享有的人民币1195997.29元债权无偿转让给某五金公司的行为；

二、某智能装备公司于本判决生效之日起10日内向某科技公司清偿人民币1195997.29元；

三、甲机械公司对上列第二判项中某智能装备公司应负的债务承担连带清偿责任。

某智能装备公司、甲机械公司不服一审判决，提起上诉。广东省高级人民法院经审理认为：债权属于债务人财产的一种，破产企业在破产申请被受理前一年内无偿转让债权的行为，管理人有权依据《中华人民共和国企业破产法》第三十一条之规定申请人民法院予以撤销；在无偿转让债权行为被撤销后，债权受让人依法负有向破产企业返还债权的义务。债权受让人无偿受让债权后，即使与受让债权的债务人形成互负债务的情形，且与其约定抵销，但在该债务人并非善意的情况下，抵销约定也不能对抗破产企业。因此，该债权应当向破产企业返还，而从法律效果而言，该债权的债务人亦应当继续向破产企业履行债务。因案涉债权为附有连带责任保证担保的附保证债权，在主债权被返还之后，保证人所负之保证义务当然也应当继续履行。综上，某智能装备公司、甲机械公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求应予驳回。

广东省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及从破产企业处无偿受让的债权被用于抵销后管理人主张撤销权的法律效果，其更典型的意义在于，如果将抵销行为的内部构造视为当事人一方以自己对方债权受让对方对自己债权的行为并导致债权债务归于一方而发生混同，则本案实质上是争议在债务人与第一受让人（无偿行为相对人）之间的转让行为被撤销之前，第一受让人已经处分其无偿取得的财产时，转得人（又称为后手受让人）对于债务人是否存在返还义务的问题。

无论是《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）和《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》，均未在破产撤销权制度或者类似的债权人撤销权制度中，规定连续转让中的转得人问题。学界虽有观点认为可以适用善意取得规则解决这个问题，但善意取得规则只能作为转得人取得物权的依据，而不能成为转得人并非善意时是否应当参加破产撤销权诉讼及承担返还义务的裁判规则，而且从逻辑上而言，转得人不能依善意取得规则取得物权，不能完全等同于其向破产企业负有返还义务，所以在此情况下，仍应基于破产撤销权的进路通过解释论求解。

《企业破产法》第三十四条规定：“因本法第三十一条、第三十二条或者第三十三条规定的行为而取得的债务人的财产，管理人有权追回。”所以破产撤销权的行使既能够否定债务人与相对人之间的行为，也可以否定双方之间的财产权利变动结果。在此意义上，撤销从法律意义上实质性地废除了该转让行为的效力，被转让的利益应当自动恢复成为债务人财产的一部分。同时，该法条并未限定，管理人的追回权只能向第一受让人主张。因此，如果被转让的债务人财产仍然存在或者物理灭失，管理人可以向第一受让人主张原物返还或者价值返还；但在债务人与第一受让人之间的无偿转让行为被撤销之前，第一受让人已经处分其所获得的债务人财产时，为保护交易安全，善意转得人可依据《民法典》第三百三十一条关于善意取得之规定取得相应物权，即当转得人为善意时，第一受让人的处分行为有效且善意转得人对债务人不负有返还义务，

此时应由第一受让人向债务人进行价值返还；而在转得人并非善意时，管理人则仍可以向其主张《企业破产法》第三十四条赋予的追回权。

此处所指的善意转得人，须对于债务人与第一受让人之间的可撤销事由不知情，即事实上不知道存在可撤销事由，也不应当知道存在可撤销事由；而在本案中，各方当事人均为案涉《债权转让及抵销协议》的签约方，所以转得人应当明知案涉债权系无偿转让的事实，因此，本案转得人不能被认定为善意，其与第一受让人之间的抵销约定不能对抗破产企业。所以，在无偿受让债权的行为被撤销后，前述债权应返还破产企业。因本案无偿转让的财产为债权，故从法律效果上而言，财产返还实质结果为该债权的债务人继续向破产企业履行清偿义务。

综上，对于破产撤销权纠纷中的转得人而言，如其为善意，可依《民法典》第三百三十一条所规定的善意取得规则取得物权，并由第一受让人向债务人进行价值返还；但若转得人并非善意，则其亦负有向债务人原物返还或者价值返还的义务。

编写人：广东省高级人民法院 王泳涌

公司股东作为强制清算程序债权异议主体的参照适用及审查

—— 陈某诉某资产管理公司、龙某与公司有关的纠纷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第五中级人民法院（2023）渝05民终3391号民事裁定书

2. 案由：与公司有关的纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 陈某

被告(上诉人): 龙某

被告: 某资产管理公司

【基本案情】

2014年10月9日, 陈某与龙某等共六人签订某资产管理公司章程, 约定五人各自出资100万元, 设立某资产管理公司, 同时约定公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、公司不向内部或者外部集资、吸收或者变相吸收公众存款。嗣后, 陈某按照约定实际出资100万元。公司成立后, 王某(系龙某丈夫)与卿某共同负责公司经营事务。经营过程中, 某资产管理公司使用王某与龙某的银行账户收取借款、股东出资款、对外支付款项。

2020年9月29日, 因经营管理发生严重困难, 另一股东陈某起诉要求解散公司, 重庆市渝北区人民法院据此判决解散某资产管理公司。2021年2月25日, 陈某向重庆市第五中级人民法院申请对某资产管理公司进行强制清算。同年3月25日, 重庆市第五中级人民法院裁定受理了陈某对某资产管理公司强制清算申请, 并指定某律师事务所担任某资产管理公司清算组。

2021年6月20日, 在某资产管理公司强制清算过程中, 龙某作为债权人向某资产管理公司申报债权135万元, 并提交借条、银行流水等证据。2021年7月8日, 清算组初步认定的某资产管理公司债务金额共计13637131元。其中, 债权人龙某, 确认借款本金135万元, 确认利息1908415元, 确认总金额3258415元。陈某对包括该笔债务在内的公司债务表示异议, 并向清算组申请复核前述债务金额。

2021年10月19日, 清算组向陈某书面回复: 根据《中华人民共和国破产法》《中华人民共和国公司法》及相关司法解释的规定, 债权人对清算组核定的债权有异议的, 可以要求清算组重新核定。而陈某不是某资产管理公司的债权人, 提出债权复核申请缺乏法律依据, 故不予进行债权复核。陈某认为, 龙某申报债权提交的债权凭证不能证明其对某资产管理公司享有3258415元的债

权，故来院提起诉讼。

【案件焦点】

1. 陈某是否系本案适格原告；2. 龙某是否对某资产管理公司享有债权。

【法院裁判要旨】

重庆市渝中区人民法院经审理认为：陈某系本案适格的原告。一方面，从《中华人民共和国公司法》的规定来看，股东在清算程序分配公司剩余财产的顺序中处于末位，清算组对公司债权人申报债权的确认结果势必影响公司股东尚能分配的剩余财产余额，所以公司股东与清算组作出的债权、债务核定结果具有直接利害关系。另一方面，允许公司股东对清算组债权核定结果提出异议，符合市场经济效率原则，有利于充分保护其他债权人利益，兼顾公司股东的合法权益，能够妥善处理各方冲突，符合清算程序追求的效率目标。因此，陈某因对清算组的债权核定结果有异议，并以申报债权主体龙某及被清算的某资产管理公司为被告提起诉讼，符合起诉条件，陈某具有原告的诉讼主体资格。

虽然《借条》是以某资产管理公司名义出具的，但《借条》上记载的款项均系龙某直接转账至王某的个人账户。法院依据公司章程关于不向内部或者外部集资的规定，考虑到王某与龙某的夫妻关系、王某系某资产管理公司的实际控制人等，认为应当对某资产管理公司出具的《借条》中所载款项是否真实用于某资产管理公司经营作实质性审查，由于某资产管理公司没有实际核查公司会计账目，龙某和某资产管理公司亦没有提供证据证明《借条》上所载款项用于某资产管理公司经营，故认定无法确认龙某对某资产管理公司享有债权。

重庆市渝中区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第一百八十六条第二款、第二百一十六条第一款第二项，《中华人民共和国破产法》第五十六条、第五十八条第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（三）》第八条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百二十二条、第一百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

确认被告龙某不对被告某资产管理公司享有3258415元的债权。

龙某不服一审判决，提起上诉。在上诉过程中，龙某未在指定期限内预交上诉案件受理费，重庆市第五中级人民法院按照自动撤回上诉处理，一审判决发生法律效力。

【法官后语】

公司股东对清算组债权核定结果提出异议后，清算组以公司股东并非法律明文规定的异议主体而不予重新核定，股东据此提起诉讼的，人民法院应当参照适用最相类似的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十二条之规定，并参照债权人提出异议和诉讼的条件予以受理和审查。本案裁判规则的确立，将强制清算股东作为债权异议主体的参照适用及实际审查，对于处理类似个案具有较大参考价值。

一、强制清算股东参照适用债权异议主体的逻辑推理判断

公司股东是否有权提起诉讼并没有法律明文规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十二条文义也无法涵摄本案事实要素。在参照适用的逻辑推理过程中，必须要求法官将类比推理与演绎推理进行熟练应用并结合，以达到合法性与正当性的双重认同。首先要解决公司股东对清算组核定的债权有异议时是否可以提起诉讼这一关键必要事项。

参照适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十二条这一类似性规定肯定公司

股东的诉讼权利，需要分两个步骤进行推理：第一个步骤：根据构成要件类似说，证明系争案件类型与前述法定类型的事实要素具有类似性。第二个步骤：根据案件事实要素的比对，再通过三段论逻辑推理，将系争案件事实要素涵摄于类似法律规定构成要件之下，并使公司股东享有对清算组核定债权异议并提起诉讼的同等权利。结论为公司股东应当享有可以提起诉讼的同等权利。

二、强制清算股东参照适用债权异议主体的利益衡量与价值判断

1. 参照适用的利益衡量。在强制清算过程中，虽然着重解决被清算企业与

债权人之间的个体利益冲突问题，但公司股东的合法权益也应得到体现与维护。公司股东与清算组作出的有关公司债权、债务核定结果具有法律上的直接利害关系。公司股东对债权、债务核定结果提出异议与提起诉讼将有利于衡平各方合法权益。

2. 参照适用的价值判断。对于强制清算中债权异议主体的参照适用的价值判断，主体参照适用应当契合公司清算程序的价值追求；且主体参照适用契合能动履职导向，确证本案合理完整的参照适用过程具有正当性，实现股东对清算组核定债权提出异议和诉讼参照适用债权人相关法律的漏洞填补。

三、强制清算股东参照适用债权异议主体之本案适用

强制清算程序作为公司退出市场机制的重要途径，应合理调整众多法律关系主体的利益，维护正常经济秩序。公司股东作为强制清算的重要参与主体，其利益不能被忽视。本案无法直接适用现有法律规定进行裁判，此时需要考虑简单“依法”下判后会不会引发新的不公平，进而选择最合适，更有利于双方当事人权益维护的“自由裁量”方案，故本案中援引类似法律规定并进行准确无误的逻辑推理与确证，认定股东应当参照债权人的诉讼地位对清算组债权核定结果提出异议。

首先，法院作出的此种主体参照适用的认定符合一般逻辑推理判断，根据构成要件类似说以及案件事实要素的比对，诉争案件事实要素与法定案件事实要素间具备了高度类似性，股东参照债权人享有提起诉讼的同等权利具有合理性。其次，股东主体参照适用的认定充分考虑了适用的利益平衡和价值判断

。 股东在清算程序分配公司剩余财产的顺序中处于末位，清算组对公司债权人申报债权的确认结果势必会影响公司股东尚能分配的剩余财产余额。赋予股东对清算组核定的债权提出异议，并向法院提起诉讼的权利，将股东的追究清算组承担赔偿责任的事后救济权利，转化为允许股东在清算组履行职责时实施监督的权利。进而进一步审查相关债权是否真实，更符合市场经济效率原则，更有利于充分保护其他债权人利益，更能兼顾公司股东的合法权益，妥善处理各方冲突。最后，认定股东参照债权人的诉讼地位对清算组债权核定结果提出异议

系能动履职在商事审判中的具体体现，通过商事纠纷的公正、效率处理，发挥生效判决示范引领作用，对司法实践中类推适用公司法及相关司法解释处理相关案件具有积极指导意义。

编写人：重庆市高级人民法院 刘智铭

重庆市第五中级人民法院 郝绍彬

重庆市渝中区人民法院 吕荣荣

管理人在破产程序中向破产企业的前任法定代表人、 现任挂名法定代表人、监事主张承担民事责任的法律认定

—— 甲咨询公司诉周某等损害债务人利益赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终1769号民事判决书

2. 案由：损害债务人利益赔偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):甲咨询公司

被告(被上诉人):周某、戴某、朱某

【基本案情】

甲咨询公司成立于2018年8月24日，注册资金为1000万元，法定代表人周某，监事朱某，股东为乙咨询公司。2020年5月6日，甲咨询公司的股东变更为某集团公司，法定代表人变更为戴某，担任执行董事。

2021年9月24日，江苏省南通市崇川区人民法院裁定受理申请人张某对

甲咨询公司的破产清算申请，并于2021年10月22日指定南通某会计师事务所担任破产管理人。2022年4月18日，法院裁定宣告甲咨询公司破产。2022年7月27日，法院裁定确认甲咨询公司债权金额为361697.79元，债权性质为普通债权。2022年8月13日，经债权人讨论决定，一致要求管理人起诉追究甲咨询公司股东、高级管理人员的法律责任，起诉对象为周某、戴某、朱某。后，管理人代表甲咨询公司提起本案诉讼。

【案件焦点】

周某、戴某、朱某在本案中应否承担相应的赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省南通市崇川区人民法院经审理认为：甲咨询公司进入破产程序时，周某已不再担任法定代表人，依法不属于履行配合清算义务人的主体范围。戴某系挂名法定代表人，没有实际权利义务，难以认定其具有妥善保管相应资料的职权和义务，不能认定与甲咨询公司主张的损失之间存在因果关系。朱某自甲咨询公司成立起即担任监事，但其职责为对公司事务进行监督，并不属于相关法律规定中的有关人员或实际控制人，不承担妥善保管并交付清算资料的职责。

江苏省南通市崇川区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第十五条，《最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申请破产清算案件如何处理的批复》第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（二）》第十八条第二款、第三款规定，判决如下：

驳回甲咨询公司的诉讼请求。

甲咨询公司不服一审判决，提出上诉。江苏省南通市中级人民法院经审理认为：甲咨询公司并未出现公司法规定的解散事由，不存在需清算义务人在法定期限内成立清算组及时履行清算义务的情形，且周某、戴某、朱某也非法律规定的清算义务人，故甲咨询公司诉请周某、戴某、朱某承担因怠于履行清算

义务造成公司损害赔偿责任于法无据。人民法院受理甲咨询公司破产申请时，周某已不再担任法定代表人，朱某虽为公司经营管理人员，但未经人民法院决定，并非《中华人民共和国企业破产法》第十五条规定的“债务人的有关人员”；戴某虽为法定代表人，但没有证据证明系其行为导致管理人无法执行清算职务，给债权人的债权造成损害，故甲咨询公司诉请周某、戴某、朱某承担企业破产法规定的“债务人的有关人员”的赔偿责任亦缺失依据。

江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系管理人在破产程序中向债务人的前任法定代表人、现任挂名法定代表人以及监事主张承担民事责任引发的纠纷，其请求权实质包括两个方面：一是清算义务人怠于履行清算义务损害债权人利益；二是债务人有关人员怠于履行破产清算配合义务损害债权人利益。本案围绕上述两项请求权涉及的法律适用问题进行了充分论证，为审理此类纠纷提供了分析样本。

一、公司法意义上清算义务人的界定及其责任承担

《中华人民共和国民法典》第七十条第二款规定，法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人。该规定系基本法对法人清算义务人的一般性规定，对特殊类型法人的清算义务人，该款明确“法律、行政法规另有规定，依照其规定”。而本案判决时适用的2018年《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第一百八十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十八条均明确，有限责任公司的清算组由股东组成。甲咨询公司作为一人有限责任公司，如其股东会决议公司解散，清算义务人为其股东某集团公司。周某是曾经的法定代表人，戴某是现任的法定代表人，朱某是监事，三人都非甲咨询公司的股东，因而不是公司法意义上的清算义务人。

此外，本案清算义务人及时组成清算组进行清算的前提不存在。《中华人

《中华人民共和国民法典》第七十条第一款规定，法人解散的，除合并或者分立的情形外，清算义务人应当及时成立清算组。所谓及时，是指根据2018年《公司法》第一百八十三条规定，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。因此，只有当公司解散事由出现后，清算义务人才负有及时清算的义务。2018年《公司法》第一百八十条规定了五项公司解散的事由，其中第一、第二、第四项事由出现需要清算义务人在十五日内成立清算组进行清算。本案显然不存在该条第一、四两项情形，与第二项事由“股东会或股东大会决议解散”也不相符，故公司法意义上的解散事由并未出现，也就不存在清算义务及时履行之说。

需要指出的是，2023年《公司法》第二百三十二条对公司清算义务人作出了新的规定，按照该规定，董事为公司清算义务人。对于此类案件的审理，2024年7月1日以后需结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的解释（一）》作出相应认定。

二、《中华人民共和国企业破产法》第十五条第二款规定的“债务人的有关人员”的界定及其责任承担

《中华人民共和国企业破产法》第十五条第二款规定，债务人的有关人员包括企业的法定代表人和经人民法院决定的企业财务管理人员和其他经营管理人员。“债务人的有关人员”履行的是企业破产法规定的配合清算义务，承担的是企业破产法上的责任，而非公司法及其司法解释规定的不及时履行公司解散后的清算义务而应对公司债务承担的责任。本案中，周某在人民法院受理破产申请前已不再担任法定代表人，非前述法律规定的“债务人的有关人员”。朱某在人民法院受理破产清算申请时系公司监事，属于前款规定的其他经营管理人员，但甲咨询公司并未提供证据证明人民法院已经决定朱某必须履行上述规定之义务，不能仅依其经营管理人员的身份即认定其为“债务人的有关人员”。因此，周某、朱某均不属于上述规定的“债务人的有关人员”，无须承担怠于履行清算配合义务的法律責任。

戴某系人民法院受理破产申请时工商登记的法定代表人，即使其仅为挂名

法定人，也应当认定其身份为上述规定的“债务人的有关人员”。但戴某承担赔偿责任需以其行为与公司无法清算或者造成债务人损失具有因果关系为前提。根据查明的事实，戴某在受托担任甲咨询公司法定代表人时，与甲咨询公司股东签订挂名法定代表人免责协议，甲咨询公司亦在协议上盖章，证明戴某对公司没有实际权利义务，真正行使权利的是股东某集团公司。戴某既不保管公司账簿、文书等资料，也无对公司财务人员监督管理之职，在甲咨询公司进入破产程序之前，其股东并未赋予戴某公司法意义上法定代表人的权利，却要求戴某在破产清算程序中承担法定代表人的义务，对其显然不公平。综上，戴某虽未能向破产管理人移交财务账簿、文书等资料，未尽破产清算之配合义务，但其主观上并无过错，其行为与公司无法清算或者造成债务人损失不具有因果关系，故戴某无须承担企业破产法上的法律责任。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 樊建兵 李晓晴

江苏省南通市崇川区人民法院 刘喆慧

偏颇性清偿行为被确认无效或被撤销后，
未返还或未完全返还财产的债权人申报的债权应否确认

—— 某贸易公司诉某新材料公司普通破产债权确认案

【案件基本信息】